

0055708-55.2018.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 16ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/08/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO GUIMARAES PACINI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Vistos.

LEANDRO GUIMARÃES PACINI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 21 de junho de 2018, quinta-feira, por volta das ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

16ª Vara Criminal

Av. Dr. Abrahão Ribeiro, nº 313, Rua 04 1º Piso Salas 1-220 e 1-221, Barra Funda -

CEP 01133-020, Fone: (011) 2868-7091, São Paulo-SP - E-mail: Sp16cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0055708-55.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0055708-55.2018.8.26.0050

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO GUIMARAES PACINI

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIOLA OLIVEIRA SILVA

Vistos.

LEANDRO GUIMARÃES PACINI, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 21 de junho de 2018, quinta-

feira, por volta das 14 horas e 10 minutos, na Rua Manuel de Agreda, altura do número 74, José Bonifácio, circunscrição do 103º Distrito Policial (COHAB II - Itaquera), neste município e comarca, trazia consigo e guardava, para fins de comércio e consumo de terceiros, ainda que gratuitamente, doze gramas e dois decigramas de Cocaína, parte na forma do seu derivado "Crack", substância entorpecente que determina a dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante, sendo-lhe concedida liberdade provisória (fls. 81/82).

A denúncia foi recebida (fls. 91/92).

O réu foi citado (fl. 185) e apresentou defesa prévia (fls. 189).

Mantida a decisão que recebeu a denúncia (fls. 199/202).

Em audiência foi decretada a revelia do acusado.

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas.

Nos debates, o Ministério Público pleiteou a condenação do acusado, nos termos da denúncia, entendendo provadas a autoria e a materialidade do delito.

A d. Defesa, por sua vez, sustentou nulidade sustentando que não houve advertência ao réu quanto a dita confissão. No mérito, pugnou a absolvição por falta de provas. Subsidiariamente, requereu a aplicação da pena mínima, afastamento da causa da agravante referente à calamidade pública, aplicação do parágrafo 4º da Lei 11.343/06, em regime aberto, com substituição por pena restritiva de direitos e recurso em liberdade.

É o relatório.
Fundamento e decido.

A ação penal é improcedente.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (fl. 05), pelo Boletim de Ocorrência dos fatos (fls. 09/12), pelo auto de exibição e apreensão (fl. 13), pelo laudo de constatação (fls. 14/16), pelo laudo pericial dos entorpecentes (fls. 98/101) e da bolsa (fls. 102/104), bem como pela prova oral.

No mérito, todavia, a autoria não foi provada.

Gelson Paschoal, policial civil, afirmou em Juízo que estavam em diligências pela área da delegacia quando um popular comunicou um movimento estranho, dizendo que o rapaz usava uma camisa preta, provavelmente fazendo tráfico. Numa rua do local dos fatos, 2 deles foram caminhando para o outro lado e decidiram abordar o alvo que seria o rapaz de blusa preta. Ele tinha 13 reais trocados. Ficou enrolando ao ser indagado sobre o que fazia lá. Ao final, confessou que fazia a venda de drogas. Apontou o local onde as drogas estavam como sendo um buraco junto à trave de gol. No local, foram encontrados cerca de 41 pinos. Na delegacia, ele confessou que vendia drogas e se disse usuário também. A pessoa que comunicou os fatos disse que ele usava roupas pretas.

Milton Massaru Nakayama, policial civil, afirmou em Juízo que estavam nas proximidades quando um transeunte descreveu um movimento de tráfico, relatando que o autor seria um rapaz de camisa preta. No local, viram três pessoas. Dois saíram de perto ao virem a viatura e o de camisa preta começou a andar para a frente.

Abordaram ao acusado, indagado disse que era usuário. O policial relatou que iria procurar a droga. Indagado diversas vezes, ao final disse que não tinha como medir e disse que as drogas estavam próximas às traves do gol. O policial foi até lá e encontrou as drogas, tendo o conduzido à delegacia.

Fica afastada a nulidade sustentada pela defesa. Consta do documento de fl. 08 a advertência ao acusado. Ainda assim na fase policial constou a confissão.

Entretanto, não há provas de que o réu fosse efetivo possuidor das drogas apreendidas.

Os policiais se basearam na denúncia de uma pessoa que não qualificaram. Tal denunciante sequer relatou ação específica que estivesse sendo praticada pela pessoa que descreveu como usando blusa preta e que estaria vendendo drogas.

Dirigiram-se para o local e viram três pessoas, sendo que duas delas foram para o outro lado, optaram por abordar ao acusado porque vestia blusa preta. Não viram que ele realizasse qualquer ato de traficância. Mencionaram que ele estendeu a mão como que para entregar alguma coisa, mas também poderia ser para receber. O acusado no local, segundo um dos policiais, por repetidas vezes afirmou-se usuário.

As drogas foram encontradas junto à trave, sequer havendo menção à distância da abordagem do acusado.

Assim, não existem elementos mínimos a convencerem que o acusado era o possuidor ou responsável pelas drogas ou que estivesse vendendo.

Ante o exposto e mais que consta dos autos, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVER o réu LEANDRO GUIMARÃES PACINI, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

O réu esteve solto durante todo o transcorrer da instrução criminal, situação em que será processado eventual recurso.

Oficie-se visando à incineração da substância entorpecente, na forma da lei.

Declaro a perda do valor apreendido.

Após o trânsito em julgado, o nome do réu deverá ser lançado no rol dos culpados. Publicada em audiência, saem os presentes cientes.